

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2023-063	처분요구일자	2023-07-00
처 분 종 류	주의		
관 계 부 서	○○실(●●팀)		
제 목	부서 직접계약 업무처리 부적정		

지 적 내 용

1. 업무 개요

●●실(◎◎팀(구. □□팀))은 공항공사 「소액수의계약 운영지침」 제8조 2항에 의거 추정금액 2천만 원 이하 소액 수의계약인 “★★★ 계약” 및 “2021년, 2022년 ☆☆☆☆ 계약”을 부서 직접계약으로 추진하였다.

2. ★★★ 계약 업무처리 절차 미 준수

가. 관계법령 및 판단기준

국가계약법 제12조(계약보증금)에서는 계약체결 시 계약상대자에게 계약보증금을 내도록 하고 있으며, 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 아니하였을 때에는 해당 계약보증금을 귀속시키도록 하고 있다. 또한 공항공사 「계약관리절차서」¹⁾에서도 계약체결 시 계약이행보증을 위한 보증금(또는 지급각서 등)을 징구하도록 하고 있다.

한편, 국가계약법 시행령 제50조(계약보증금)6항3호에 따라 계약금액이 5천만 원 이하인 계약을 체결하는 경우 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있으며, 계약보증금의 전부 및 일부의 납부를 면제하는 경우에는 국가계약법 시행령 제37조(입찰보증금)4항을 준용하여 면제받은 자로 하여금 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때에 계약보증금에

1) 「계약관리절차서」 05.계약체결, 3.4.3 계약부서의 담당자는 계약에 필요한 서류(계약보증금 등) 접수완료 후 계약을 진행한다.

해당하는 금액을 납입할 것을 보장하기 위해 그 지급을 약속하는 내용의 문서를 제출하도록 하여야 한다.

또한, 국가계약법 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등)1항9호 나목²⁾ 및 동법 시행령 제76조2항2호 가목³⁾, 공항공사 「계약관리절차서」에서는 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 아니하거나 계약서에 명시된 계약의 주요 조건을 위반하였을 경우 부정당업자 제재(입찰참가자격 제한)조치를 하도록 하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

●●실(○○팀(구. □□팀))은 ★★★구매를 위해 2022년 8월 25일 물품 구매계약을 체결하였고 동 계약에 따라 납품된 물품을 검수하는 과정에서 상품 불량⁴⁾이 발견되어 전량 회수 조치한 후 계약을 해지하였다.

이후 ★★★구매품목을 변경하여 복수업체로부터 견적서를 제출받아 최저가격을 제시한 업체와 신규 계약을 체결하였다.

[표 1] ★★★ 계약 체결현황

구 분	1차	2차
계 약 자	♥♥♥♥(주)	♥♥♥♥(주)
계약방침	'22. 8. 25.	'22. 8. 31.
승 낙 서	'22. 8. 22.	'22. 8. 29.
납 품 일	'22. 8. 29.	'22. 8. 31.
계약금액(VAT 별도)	₩₩₩₩원	₩₩₩₩원
계약품목	●●●●	●●●●
납품수량	■ ■ ■ ■ 개	■ ■ ■ ■ 개
비 고	상품불량으로 전량 회수	-

하지만 ●●실(○○팀(구. □□팀))은 ★★★ 계약 체결 시 동 계약의 계

2) 정당한 이유 없이 계약의 체결 또는 이행 관련 행위를 하지 아니하거나 방해하는 등 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있는 자

3) 정당한 이유 없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니하거나 입찰공고와 계약서에 명시된 계약의 주요조건(입찰공고와 계약서에 이행을 하지 아니하였을 경우 입찰참가자격 제한을 받을 수 있음을 명시한 경우에 한정한다)을 위반한 자

4) ■ ■ ■ 개 제품 중 ■ ■ 개 제품 테스트 결과, 불량 확인(부실 ■ 개, 파손 ■ 개)

약보증금 전부를 면제하면서 계약상대자로부터 계약 불이행 시 계약보증금에 해당하는 금액을 납입하도록 하는 문서를 제출받지 않았고, 과업을 완수하지 못한 계약상대자에게 부정당업자 제재 조치도 하지 않았다.

그 결과, 계약상대자에게 계약보증금에 해당하는 금액을 납입하도록 요구할 수 있는 근거가 부재하여 행정 조치를 할 수 없게 되었고, 계약 불이행에 따른 후속 조치⁵⁾를 하지 않았기에 재발주한 계약의 계약자 선정과정에도 직전 계약상대자를 참여시킬 수 있게 되었다. 또한 부정당업자 제재 조치가 되었어야 하는 직전 계약상대자가 다시 신규 계약상대자로 선정됨에 따라 계약질서에 혼란을 초래하였다.

3. ☆☆☆ 계약 업무처리 절차 미 준수

가. 관계법령 및 판단기준

공항공사 「계약관리절차서」에 따르면 사업 발주를 위한 시행계획 수립 후 계약 의뢰, 계약 체결 등 계약관리 주요 절차를 추진하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

●●실(◎◎팀(구. □□팀))은 2021년, 2022년 ☆☆☆ 구매⁶⁾를 위해 복수업체로부터 견적서를 제출받아 최저 가격을 제시한 업체와 승낙서 작성 후 승낙서 작성 당일에 구매비용 전액을 법인카드로 결제하였고, 이후 작성된 승낙서를 첨부하여 ☆☆☆계약 시행방침을 수립하였다.

이는 사업 발주를 위한 시행계획을 수립하기도 전에 계약업체 선정, 납품 및 대금결제 행위를 선 시행한 사항으로 「계약관리절차서」에서 정한 절차에 맞지 않게 업무를 처리함으로써 계약규정을 위반하였다.

[표 2] ☆☆☆계약 추진현황

5) 「계약관리절차서」 06.계약관리, 3.6 계약해제(또는해지) 2)계약상대자의 책임 있는 사유로 인하여 계약해제(또는해지)시에는 계약보증금을 회수하여야 하며, 공기업·준정부기관 계약사무규칙, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 따라 계약상대자를 부정당업자로 제재하여야 한다.

6) 2021년 ☆☆☆ 구매계약 : 수량 !!, 계약금액 @@만원(VAT제외)
2022년 ☆☆☆ 구매계약 : 수량 !!, 계약금액 @@만원(VAT제외)

구 분	2021년	2022년
1. 물품구매 계획수립	'21. 04. 23.	'22. 07. 18.
2. 승낙서 작성	'21. 04. 21.	'22. 07. 12.
3. 물품 납품	'21. 04. 21.	'22. 07. 12.
4. 계약대금 결제	'21. 04. 21.	'22. 07. 12.

관계부서 및 해당부서 의견

●●실(○○팀(구.□□팀)) 관련자는 감사결과를 받아들이면서 향후 계약업무 시 절차를 성실히 준수하겠다고 소명하였다.

다만, “★★★계약” 건과 관련하여 전량 폐기할 정도로 물품에 하자가 있었던 것은 아니지만 ※※에 사용되는 물품이기에 품질 확보를 위해 계약자를 설득하여 전량 회수 조치하였고, 회수 물품은 공사 CI가 각인되어 재사용이 불가능함에 따라 계약자에게도 손해가 발생하는 상황이었기에 불이익 조치를 취했을 경우 납품 물품을 전량 회수하기 어려워 공사가 원하는 바를 달성하지 못하였을 것이라는 의견을 제시하였다.

하지만 국가계약법 및 동법 시행령에서는 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 아니하거나 계약서에 명시된 계약의 주요 조건을 위반하였을 경우 부정당업자 제재(입찰참가자격 제한) 조치를 하도록 하고 있으며, 사업목적 달성이 곤란하다고 하여 부정당업자 제재 조치를 하지 않도록 예외사항을 정하고 있지 않다. 이에 ●●실(○○팀(구.□□팀))에서 제시한 의견은 계약절차를 위반한 정당한 사유로 인정될 수 없다.

조치할 사항

사장(○○실장)은 계약관리절차를 위반하여 부서 직접계약 업무를 수행한 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략